

1500079-33.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/06/2022

... que o réu habitualmente praticava o tráfico de drogas.

A dedicação ao tráfico, evidenciada pelo laudo pericial (fls. 157/183), é compatível com a narrativa dos policiais militares, segundo os quais o réu estava em local de grande movimento de pessoas, nas imediações de um bar, e dispensou porções de cocaína ao perceber a aproximação da viatura policial.

Portanto, as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500079-33.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-33.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro de Oliveira Almeida

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 23h30min, na Rua Antônio Alves Santos, nº 10, Jardim Vale do Sol, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo e guardava, sem autorização, para a entrega ao consumo de terceiros, aproximadamente 0,58g (cinquenta e oito centigramas) de crack, 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína em pó e 4,98g (quatro gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, tratando-se de substâncias cujos princípios ativos, Benzoilmetilecgonina e Tetrahydrocannabinol, são de uso proscrito no Brasil (Portaria nº 344/98 da ANVISA).

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais realizavam patrulhamento pelas imediações do estabelecimento comercial denominado Barzão, que é conhecido como ponto de venda de drogas.

Nesse contexto, o réu, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo

e dispensou algo.

Os milicianos, então, desembarcaram da viatura, apanharam no solo o objeto previamente dispensado e constataram que se tratava de uma embalagem contendo 21 (vinte e uma) papérolas de cocaína, com massa líquida de 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Em seguida, conversando com o acusado, perceberam que ele falava com dificuldade.

Por isso, pediram-lhe que abrisse a boca. No interior da boca dele, encontraram 04 (quatro) porções de crack, que pesaram 0,58g (cinquenta e oito centigramas).

Durante a busca pessoal, encontraram, no tênis do denunciado, uma porção de maconha, com o peso de 4,98g (quatro gramas e noventa e oito centigramas).

No interior da carteira de Leandro, encontraram R\$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), em cédulas variadas.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação das substâncias entorpecentes à comercialização.

A denúncia (fls. 124/126) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/116) e foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 131/132).

Citado (fls. 185), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 190/191), apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de liberdade provisória (fls. 196/200).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de liberdade provisória (fls. 205/207).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 228/229).

Nos debates orais, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público pleiteou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 228/229).

A Defensora, por meio de memoriais escritos, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 231/238).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/06) e de exibição e apreensão (fls. 11/12), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112), do laudo de exame do celular apreendido e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejam os autos probatórios.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contém cocaína e Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Passo a analisar a imputação de posse das drogas ao acusado. Em seguida, verificar-se-á sua destinação.

Interrogado (fls. 228/229), o réu negou a posse das porções de crack e cocaína.

Declarou que sua ex-namorada trabalhava como babá de sobrinhos do policial Roodney.

Certa vez, o interrogando se desentendera com o genitor daquele policial. Na data do fato, comparecera àquele local para participar de uma festa que ocorreria no estabelecimento comercial denominado Barzão. Em determinado momento, conversava com sua mãe ao celular e foi abordado por policiais. Em seu bolso, os milicianos encontraram dinheiro proveniente de seu trabalho. Indagado sobre a posse de substâncias entorpecentes, informou-lhes que tinha uma casquinha de maconha no interior de seu tênis. Durante o procedimento de abordagem, os policiais puxaram seu nome e descobriram que estava sujeito a medidas protetivas de urgência deferidas em favor de uma ex-namorada sua. Nesse momento, o policial Roodney se lembrou do desentendimento que o interrogando tivera com o genitor dele. Roodney

passou a agredi-lo com pontapés na costela e socos na cabeça, sob o pretexto de que o interrogando desrespeitara o pai dele. Além disso, Roodney o indagou sobre a posse de arma de fogo e sobre a possibilidade de vistoriarem sua casa. Disse-lhes que poderiam ir à sua residência, pois não possuía arma. Em seguida, foram à sua moradia e obrigaram sua mãe a subscrever autorização de busca. Antes de ser levado à Delegacia, os policiais militares o ameaçaram, para obrigá-lo a assumir a posse da cocaína. Na ocasião de seu interrogatório pela Autoridade Policial, os milicianos permaneceram na sala. Em razão das ameaças, disse que a cocaína estava sob sua posse, mas negou que se destinasse à comercialização.

A versão apresentada pelo réu não é minimamente factível.

Quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 05/06), declarou que as drogas estavam sob a sua posse. Ressaltou, no entanto, que as porções de maconha e cocaína se destinavam ao consumo pessoal. Afirmou, ainda, que entregaria as porções de crack a terceiro, a pedido do vendedor da substância entorpecente.

Não é crível que os milicianos o agredissem com a finalidade de que, falsamente, afirmasse a destinação das porções de cocaína e maconha ao consumo pessoal.

Embora tenha alegado que estava prestes a comparecer a um evento social, uma festa que se realizava num bar, não há notícia de que estivesse acompanhado, nem de que houvesse terceiros aguardando por ele.

A motivação alegada para a suposta agressão física, consistente em desavença entre o réu e o pai de uma das testemunhas, não restou secundada por prova alguma. Não há sequer indício de que o miliciano tivesse motivos para agredi-lo. De qualquer forma, eventual agressão perpetrada pelo policial não elide a tipicidade da conduta praticada pelo acusado.

No mais, conforme se exporá adiante, mensagens eletrônicas armazenadas na memória do celular do denunciado indicam que ele habitualmente vendia substâncias entorpecentes a terceiros.

Portanto, o relato do acusado não ostenta credibilidade.

Restam as declarações das testemunhas policiais militares.

A testemunha César Roberto da Silva (fls. 228/229), policial militar, informou que estava em patrulhamento pelas imediações do estabelecimento comercial denominado Barzão, que é frequentado por traficantes e usuários de drogas. Quando passaram pela rua lateral, viram o denunciado dispensando algo ao chão. Em razão disso, abordaram-no, apanharam a embalagem previamente dispensada e encontraram 21 porções de cocaína, em invólucros do tipo eppendorf. Durante a entrevista, constataram que Leandro apresentava dificuldade ao falar. No interior da boca dele, encontraram 04 porções de crack. Em seguida, submeteram-no a busca pessoal e, sob a posse do acusado, encontraram uma porção de maconha, R\$ 364,00, em dinheiro, e um telefone celular. Indagado sobre a origem das drogas, o réu declarou que as comprara no bairro Vale do Sol e pretendia comercializá-las no Barzão. Disse que o réu estava exaltado e se debateu quando tentaram algemá-lo. Negou que o tenham agredido. Depois, compareceram à residência do acusado e vistoriaram o imóvel, mas nada encontraram.

A testemunha Roodney Gregório de Oliveira (fls. 228/229), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício, acrescentando que a porção de maconha foi encontrada no interior do tênis do denunciado. Negou que o tenham agredido. Disse que o réu se debateu quando iniciaram o algemamento. Nesse momento, pode ter sofrido alguma lesão.

Não há sequer indício de que as testemunhas tenham mentido, tampouco de que tivessem motivos para tanto.

Além disso, mensagens eletrônicas extraídas da memória do celular do acusado evidenciam que ele habitualmente comercializava drogas.

O telefone celular do denunciado foi apreendido (fls. 11/12) e submetido a exame pericial para extração e análise de dados (fls. 157/183).

No dia 10/01/2022, a interlocutora identificada como Prima, usando o aplicativo Whatsapp, solicitou que o réu lhe vendesse maconha. Em resposta, o denunciado afirmou que não tinha a droga à mão, pois estava escondida, enterrada. Leia-se (fls. 160):

Prima: Não, pra vender, uns deizão, uns vintão, sei lá?

(...)

Réu: Aí, fumei um baseado agora, certo? O baseado que eu tinha em cima, o resto, tá enterrada, certo?

No dia 11/01/2022, o interlocutor identificado como Junim, também por meio do Whatsapp, identificou-se como cliente do réu e manifestou a intenção de comprar 20. Leia-se (fls. 166):

Réu: Quem é

Junim: Seu cliente Junior

Lá da praça de (ilegível)

Réu: Fala mano

Junim: Tô indo lá na praça agora com 20

Réu: Blz

Junim: Tô indo

Tô aqui já

Réu: Agora tá moiado

No dia 14/01/2022, o usuário da linha telefônica nº 5518996429702 contatou o réu e pediu-lhe a restituição de um automóvel VW/Gol, que o cunhado dele entregara em razão de uma dívida de R\$ 50,00. Leia-se (fls. 162/163):

Pessoa: Meu cunhado deixou um gol branco com vc qto eh pra buscar o gol

Irmão qro resolver

Esse carro não eh dele

Vc visualiza não responde

Ele tá dizendo aqui que eh 50 reais

Qual valor qro ir aí pagar e pegar o carro

O sequestro de bens de valor desproporcionalmente superior ao da dívida é método notoriamente usado por traficantes de substâncias entorpecentes.

O laudo pericial (fls. 157/183) evidencia que o réu habitualmente praticava o tráfico de drogas.

A dedicação ao tráfico, evidenciada pelo laudo pericial (fls. 157/183), é compatível com a narrativa dos policiais militares, segundo os quais o réu estava em local de grande movimento de pessoas, nas imediações de um bar, e dispensou porções de cocaína ao perceber a aproximação da viatura policial.

Portanto, as declarações das testemunhas policiais militares evidenciam que todas as substâncias entorpecentes apreendidas estavam sob a posse do réu.

Inegável que as drogas se destinavam à comercialização, haja vista sua variedade, quantidade (dezenas de porções) e sua forma de acondicionamento, em pequeninas embalagens individuais.

Não se ignorem, ainda, as mensagens eletrônicas extraídas do celular do acusado, que denotam sua dedicação à comercialização de substâncias entorpecentes.

Ao levar consigo e guardar substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu ostenta maus antecedentes, é reincidente e se dedicava à atividade criminosa, não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu possui maus antecedentes, decorrentes da condenação no processo de conhecimento nº 0011163-06.2011.8.26.0482 (fls. 62).

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as

circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito. Sopesando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após as condenações nos processos de conhecimento nº 0015900-13.2015.8.26.0482 (fls. 61/62) e 1500331-82.2021.8.26.0482 (fls. 63/64).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente, possui maus antecedentes e se dedicava à atividade criminosa.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA, natural de Presidente Prudente/SP, nascido aos 22/06/1992, filho de Solange Campos de Oliveira Almeida e de Carlos Roberto de Almeida, inscrito no CPF sob o nº 410.944.688-67 e no Registro Geral nº 48.355.876-X SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. A reincidência e os maus antecedentes denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 11/12) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

O laudo pericial (fls. 157/183) demonstra que o celular apreendido (fls. 11/12) era instrumento para a prática do crime. Por se tratar de bem inservível à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Unoeste (fls. 190/191); e que o Ministério Público encaminhou cópias dos autos às autoridades competentes para apurar a adução de agressão (fls. 146/148).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 17 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA